

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5018/2536

สหกรณ์การเกษตร เชียง คาน จำกัด
นางสาว สาลี ทราย สถิต ย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 307

รถตัดและเครื่องซังที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้นจำเลยใช้ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของจำเลยซึ่งทำรายได้ประจำปีเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา จึงสมควรตั้งผู้จัดการทรัพย์สินในการประกอบกิจการแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยยอมชำระหนี้ 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยวิธีผ่อนชำระเป็นงวด หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดให้บังคับคดีได้ ต่อมาจำเลยผิดนัด โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยหลายรายการ รวมทั้งรถตัดยี่ห้อไคมัสสุหมายเลขเครื่อง ปี 248 หมายเลขตัวถัง 136-105 และเครื่องซังหมายเลข 24214 2010025 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยยื่นคำร้องว่า ขอให้มีการตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความตามที่จำเลยผู้ร้องขอจัดการทรัพย์สินนำสืบและโจทก์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้นำสืบแล้วว่าจำเลยได้ใช้รถตัดและเครื่องซังที่โจทก์นำยึดเพื่อขายทอดตลาดประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจำเลยได้ให้นางสาวชม้อยทรายสฤติย์ น้องสาวของจำเลยเป็นผู้ประกอบกิจการ มีรายได้เดือนละ 150,000 บาท และสามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท คดีมีปัญหาว่า สมควรตั้งผู้จัดการทรัพย์สินหรือการประกอบกิจการตามที่จำเลยร้องขอแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 บัญญัติให้อำนาจศาลในการมีคำสั่งในกรณีดังกล่าวซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้มีโอกาสชำระหนี้โดยไม่จำต้องขายทรัพย์สินอันสามารถทำรายได้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไปคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีในต้นเงิน 530,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน และได้ความจากการนำสืบของจำเลยว่า ระหว่างถูกยึดทรัพย์สินจำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์แล้วรวม 100,000 บาทเศษ จึงน่าเชื่อว่ารายได้จากการประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจำเลยอาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา จึงเห็นสมควรให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินในการประกอบกิจการแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 ดังกล่าวแล้วที่ศาล

อุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายื่นให้ยกคำร้องของจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกา
ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึดตามคำร้องเพื่อดำเนินกิจการ
แทนการขายทอดตลาด โดยให้จำเลยมอบเงินรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 100,000
บาท ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หากจำเลยไม่ส่งมอบเงินรายได้ดังกล่าวภายในกำหนด
แต่ละเดือนก็ให้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวต่อไป"

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>